ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEME REHBERİ

(Özel Temizlik AAİ Rehberi)

REHBERLİK ve TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

2009

HİZMETE ÖZEL

ÖNSÖZ

Gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kayıtdışı istihdam öncelikli sorunlarımız arasında yer almaktadır. Belge düzeninin yeterince gelişmemiş olması, kontrol mekanizmalarının ve yaptırımların yetersizliği gibi nedenlerle kayıt dışı istihdam yaygın bir şekilde görülmektedir.

Ülkemizde kayıt dışı istihdam ile ilgili yeterli ve karşılaştırılabilir bilgiye sahip olmak adına yapılan bir çok çalışmada, nedenler ve öneriler ile ilgili tespitler dile getirilmiştir.

Bu noktada söylenecek en önemli şey kayıt dışı istihdamla mücadele sürecinde üretilen tek bir politikayla veyahut tek bir Kurumun çabasıyla başarıya ulaşılamayacağı gerçeğidir.

Sektörel ve bölgesel farklılıklar gösteren kayıtdışı istihdamla mücadelede başarıya ulaşmak, birbiriyle entegre şekilde yürütülecek politikalar ve kurumlar arası işbirliği ile mümkün olacaktır.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede önemli bir sorumluluk yüklenen Kurumumuz, başta Rehberlik ve Teft iş Başkanlığımız olmak üzere yoğun bir çabanın içersindedir.

Bu noktada Rehberlik ve Teft iş Başkanlığımız tarafından yürütülen planlı ve koordineli çalışmaları yakından takip etmekte ve bu faaliyetlerin kayıtdışı istihdam ile mücadelede önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz.

Denetim kapasitesini güçlendirmek ve toplumsal mutabakatı sağlamak adına başta asgarî işçilik inceleme rehberlerinin hazırlanması olmak üzere hayata geçirdiği tüm faaliyetler için Rehberlik ve Teft iş Başkanlığımızı kutlar, özverili ve içten çalışmaları için teşekkür ederim.

Fatih ACAR
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı V.

SUNUŞ

Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini temin etmek amacıyla yapılan reform çalışmaları ile Kurumumuz yeniden yapılanma sürecine girmiş; kurumsal yapı, sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası sisteminde uygulama birlikteliği sağlama ve denetim konularında önemli adımlar atılmıştır.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile ülkemizde ilk kez kayıt dışı istihdam ile mücadele, görev olarak bir kuruma verilmiştir. Kayıt dışı istihdamla mücadele etme, bu amaçla sektörel analizler yaparak gerekli tedbirleri önerme işlevi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın görev ve sorumluluğu altındadır.

Yeni kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın misyonu; sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını usulsüzlükleri önleyici ve eğitici yaklaşımı ön plana çıkaran bir anlayışla denetlemektir.

Başkanlığımız sektörel analizlere dayalı, güncel, etkin, caydırıcı, ilgilileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmeyide amaçlayan denetim anlayışı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Kayıt dışı istihdam ile mücadelede farkındalık sağlamak adına etkin denetim çalışmaları yürütmekte, birbirleriyle entegre olan ve planlı yürütülen çalışmalarla hem toplumsal mutabakatı sağlamak ve güçlendirmek hem de Başkanlığımız kurumsal kapasitesini artt ırmayı hedefl emektedir.

Yapılan sektörel analizler ile riskli grup ve bölgeler belirlenmekte, bu sektörlere yönelik asgarî işçilik denetimlerine ağırlık verilmektedir.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede etkin ve caydırıcı denetimsistemi kurma hedefi ne ulaşacak olan Başkanlığımız Asgari İşçilik İnceleme Rehberini; sektörün tanınması ve işin yürütüm şartlarının belirlenmesinde Müfettişlerimize yol göstermek amacıyla hazırlamıştır.

Bu rehberin hazırlanmasında emekleri bulunanlar başta olmak üzere kayıtdışı istihdam ile mücadelede Başkanlığımızın yoğun çabasına katkıda bulunan tüm mesai arkadaşlarıma bu vesileyle teşekkür eder, benzeri çalışmalarda görüş ve katkılarının daim olmasını dilerim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

İÇİNDEKİLER

I.BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1.Amaç 1
2.Kapsam 1
3.Dayanak 1
4.Tanımlar 2
4.1. Asgarî İşçilik İncelemesi 2
4.2. Hizmet 2
4.3. İhale 2
4.4. İhale Makamı 2
4.5. İhale Dokümanı 3
4.6. Kamu İdareleri 3
4.7. Temizlik Görevlisi 3
4.8. Temizlik İşletmeleri 3
4.9. Yaklaşık Maliyet 3
4.10.Yüklenici 4

II.BÖLÜM
TEMİZLİK HİZMETİ ve TEMİZLİK İŞLETMECİLİĞİ

1.Temizlik Kavramı 5
2.Temizlik İşletmeciliği Kavramı ve Temizlik İşletmeleri 5
2.1. Temizlik İşletmelerinin Özellikleri 5
2.2. Temizlik Hizmetlerinde İş Tanımları 7
3.Temizlik İşletmelerinde Maliyet ve Gider Kavramları 11
4.Temizlik Maddeleri ve Ekipmanı 11
4.1. Temizlik Maddeleri ve Kullanımı 11
4.2. Temizlik Ekipman ve Makineleri 12
4.2.1. Başlıca Temizlik Araç ve Gereçleri 12
4.2.2. Başlıca Temizlik Makineleri 13

III. BÖLÜM
ÖZEL TEMİZLİK İŞLETMELERİYLE İLGİLİ MEVZUAT

1.Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri 15
2.Özel Temizlik İşletmeleriyle İlgili Mevzuat..... ..22
2.1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22
2.2. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 27
2.3. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 27
2.4. Kamu İhale Genel Tebliği 27

IV. BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

1. İnceleme Yönteminin Esası 30
2. İncelemenin Aşamaları 32
2.1. İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi 32
2.2. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması 33
2.3. İhale Konusu İşler İçin İhale Makamı Kurumlarla Yazışma Yapılması ve İlgili Bilgi/Belgelerin Temini 33

V.BÖLÜM
İŞYERİNE AİT KANUNÎ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

1. Özel Temizlik İşletmelerinin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler 35
2. Özel Temizlik İşletmeleri İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi 36

2.1. İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı 36
2.2. İnceleme Döneminin Belirlenmesi 37
2.3. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi 38

VI.BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

1.Asgarî İşçilik Miktarı Tespiti Yönünden Hesap İncelemeleri 43
1.1.Kurumda Devamlı İşyeri Dosyası Bulunmayan İhale Konusu İşleri Yüklenen Temizlik İşletmeleri 47
1.2.Devamlı İşyeri Dosyası Olan ve İhale Konusu İş Yüklenen Temizlik İşletmeleri 48
1.3.Devamlı İşyeri Dosyası Olan ve Özel Firma ve Şahıslara Hizmet Veren Temizlik İşletmeleri 50
2.İnceleme İle İlgili Ortak Konular 51
3.İncelenen Temizlik İşletmesi İşvereninin İşyeri Kayıtlarını İbraz Etmemesi Halinde Yapılacak İnceleme 54
4.Birim İşçilik Başına Gelir ve İşçilik Giderlerinin Toplam Gelir İçindeki Payı İle İlgili Örnek 57

VII. BÖLÜM
RAPOR DÜZENLENMESİ

1.Asgarî İşçilik İnceleme Raporu 61
2.Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar 61

EKLER.....65

I.BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1. Amaç

Bu rehberin amacı; temizlik hizmetleri ve işlerinde faaliyet gösteren işyerlerinde yapılacak asgarî işçilik incelemesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

2. Kapsam

Bu rehber, ihale yoluyla ve/veya sözleşme ile taahhüt edilen temizlik hizmetlerini yapan işyerleri asgarî işçilik incelemesini kapsar.

3. Dayanak

Bu rehber, 10 Ağustos 2007 tarih 26609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 7'nci maddesi (ğ) bendinde düzenlenen "Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak" hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

4. Tanımlar

4.1. Asgarî İşçilik İncelemesi

İşverenin; işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarının; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilmesine yönelik incelemeyi,

4.2. Hizmet

04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda tanımlanan, bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtımı, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

4.3. İhale

04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen Açık İhale Usulü, Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ve Pazarlık Usulünü,

4.4. İhale Makamı

04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu idarelerini,

4.5. İhale Dokümanı

04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda tanımlanan, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde, isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

4.6. Kamu İdareleri

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin %50'sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumlarını,

4.7. Temizlik Görevlisi

Temizlik işlerinde organizasyon ve yönetim görevi dışında kendi başına ve belli bir süre içerisinde, sorumlu olduğu alanlarda sıhhî kurallara uygun olarak toz alma, leke çıkarma, süpürme, paspaslama, parlatma, yıkama, cilalama, ovma, kazıma vb. temizlik ve bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiyi,

4.8. Temizlik İşletmeleri

Belli bir piyasada, kişi ve kurumlara belli bir ücret karşılığında temizlik ve bununla ilgili hizmetleri sunan ticari kuruluşu,

4.9. Yaklaşık Maliyet

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde tanımlanan, ihale yapılmadan önce idarece her türlü fiyat

araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmeyen, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmayan, ihale konusu hizmetin öngörülen bedelini,

4.10. Yüklenici

04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda tanımlanan, üzerine ihale yapılan ve sözleşme yapılan istekliyi,

ifade eder.

II.BÖLÜM

TEMİZLİK HİZMETİ ve TEMİZLİK İŞLETMECİLİĞİ

1.Temizlik Kavramı

Bir yüzey üzerinde mekanik ve kimyasal olarak zararlı etki gösteren, insan sağlığına zararlı ve estetik açıdan görünümü bozan her türlü olguya kir, kirliliği meydana getiren etkenlerin ortadan kaldırılması işlemine "temizlik" denir.

2.Temizlik İşletmeciliği Kavramı ve Temizlik İşletmeleri

Temizlik işletmeleri; belli bir piyasada, kişi ve kurumlara belli bir ücret karşılığında temizlik ve bununla ilgili hizmetleri sunan ticari kuruluşları olarak tanımlanabilir.

Temizlik işletmelerinde de üretim, soyut bir kavram olan hizmettir. Dolayısıyla, hizmet işletmelerinin ayırıcı bazı özelliklerine bu işletmelerde de rastlanır. Ancak, temizlik işletmelerinin kendi çalışma alanlarına dayanan farklılıkları da bulunmaktadır. Bu özelliklerin bilinmesi, bu işletmelerin amaçlarının daha iyi anlaşılması açısından önemlidir.

2.1. Temizlik İşletmelerinin Özellikleri

Temizlik işletmelerinin belli başlı özellikleri şunlardır;

* Emek yoğundur,

* Ekipman ihtiyacı fazladır,

* Hizmet üretilir,

* Üretilen hizmet depolanamaz,

* Üretilen hizmet dayanıksızdır,

* İş gören devir hızı yüksektir,

* Eğitilmiş personel sayısı çok düşüktür,

* Üretim, işletme dışındaki farklı alanlarda gerçekleşir,

* Dağınık mekânlarda yapılan işlerin yönetilmesi zordur,

* İş kazası riski yüksektir,

* Kuruluşları için büyük sermayeye ihtiyaçları yoktur,

* Çok farklı müşteri gruplarına hizmet verilir,

* Her iş için farklı ekiplere ihtiyaç vardır,

* Part time çalışma fazladır.

Temizlik hizmetleri sektörüne baktığımızda, temizlik işletmelerinin çok geniş bir alanda faaliyet gösterdiği görülmektedir.

Temizlik sektörü içinde faaliyet gösteren işletmelerin verdikleri temizlik hizmetleri aşağıda belirtildiği gibi gruplandırılabilir.

I- Genel Temizlik Hizmetleri

-Bina, okul, ofis vb. temizliği,

-Dış cephe temizliği,

-Cam temizliği,

-Halı yıkama hizmetleri,

-İnşaat ve tadilat sonrası ev temizliği,

-Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,

-Klima havalandırma kanal temizliği,

II- Endüstriyel Temizlik Hizmetleri

-Üretim alanı temizliği,

-Makine ekipman temizliği,

-Bakım onarım hizmetleri,

-Ambar ve paketleme hizmetleri,

III- Hastane Temizlik Hizmetleri

-Hastane hijyeni ve temizliği,

-Ameliyathane ve ameliyathane malzemesi sterilizasyonu,

IV- Diğer Temizlik Hizmetleri

-Otel temizliği ve houskeeping,

-Restoran ve mutfak temizliği,

-Elektronik aletler bakım ve temizliği,

-Klima bakım ve temizliği,

-Bilgisayar bakım ve temizliği.

Görüleceği üzere çok geniş bir alanda ve farklı sektörlere temizlik hizmeti verilebilmekte ve temizlik hizmeti verilen sektörün özelliğine göre, temizlik işlerinde istihdam edecek personelin niteliği değişmekte, vasıfsız personelden eğitimli ve teknik bilgi gerektiren niteliklere sahip personel istihdamını gerekli kılabilmektedir.

2.2. Temizlik Hizmetlerinde İş Tanımları

İnsan gücü bulma faaliyetlerinde alınacak personelin sahip olması gereken niteliklerin ve yürütülmekte olan işlerin tanımlanmış olması ve bu standart bilgilerin sağlanması için de iş analizlerinin yapılmış olması gerekmektedir. İş analizi; iş

görenlerin işlevleri, kullandıkları yöntem ve teknikler, kullandıkları alet ve makineler, ürettikleri mal ve hizmetler, işleri için gerekli olan bilgi, yetenekler ve nitelikler hakkında veri toplamaktır. İş analizi bilgileri son derece ayrıntılı bilgilerdir. Bu bilgilerin yeniden düzenlenerek farklı amaçlara göre kullanıma hazır hale getirilmesi gerekir. Bu amaçla iş tanımları ve iş gerekleri hazırlanır. İş tanımları; her bir işin kapsamına giren eylem ve işlemlerin, sorumluluk ve ödevler ile çalışma koşullarının özetlenerek yazılı olarak belgelenmesiyle oluşur.

İş tanımlandıktan sonra bu işleri yapacak kişilerde bulunması gerekli özelliklerin belirlenmesine geçilir. İşin başarılması için gerekli nitelikler saptanır, yani iş gerekleri oluşturulur. İş gerekleri, belli bir işi yapan kişinin işi yapması için sahip olması gereken özelliklerdir.

Aşağıda, temizlik işlerinde organizasyon ve yönetim görevi dışında görevli personele ait meslek standartlarından ve görev tanımlarından örneklere yer verilmiştir.

Buna göre "Temizlik Görevlisi", kendi başına ve belli bir süre içerisinde, sorumlu olduğu alanlarda sıhhî kurallara uygun olarak toz alma, leke çıkarma, süpürme, paspaslama, parlatma, yıkama, cilalama, ovma, kazıma vb. temizlik ve bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Temizlik görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki görev ve işlemleri yerine getirir.

1	İş Organizasyonu Yapmak	İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak
		Kişisel hazırlık yapmak
		Çalışma programı almak
		Kullanacağı malzeme, araç ve gereci sağlamak
		İş akışı içindeki aksaklıkları ilgililere bildirmek
		Kayıp/bulunan eşyaları ilgililere teslim etmek
		Makine ve ekipmanların bakımını sağlamak
2	Çalışma Alanını Temizliğe Hazırlamak	Çalışma alanının aydınlatılmasını sağlamak
		Çalışma alanını havalandırmak
		Çalışma alanındaki çöpleri toplamak
		Temizliğe engel olabilecek eşya ve malzemeleri kaldırmak
		Temizleme işlemlerinden zarar görebilecek eşya ve malzemelerin koruma önlemlerini almak
3	Leke Çıkarma İşlemlerini Yapmak	Yüzey üzerindeki leke türünü belirlemek
		Yüzey özelliklerini belirlemek
		Tamponlama yöntemi ile leke çıkarmak
		Vakumlama yöntemi ile leke çıkarmak
		Buharlama yöntemi ile leke çıkarmak
4	Süpürme, Yüzey Temizleme İşlemlerini Yapmak	Süpürme ve temizleme yöntemini belirlemek
		Yüzeyi el ile süpürmek

		Yüzeyi vakumla süpürmek
		Yüzeyi otomatla süpürmek
		Paspas yapmak
		Yüzeylerdeki bağlı kirleri ovmak
		Yüzeylerdeki bağlı kirleri kazımak
		Toz almak
		Cam silmek
5	Parlatma Ve Cilalama İşlerini Yapmak	Metal yüzeyleri parlatmak
		Ahşap yüzeyleri parlatmak
		Deri yüzeyleri parlatmak
		Kristalize cilalı zeminleri parlatmak
		Polimerize cilalı zeminleri parlatmak
6	Yıkama İşlemlerini Yapmak	Yüzeyleri manüel yöntemle yıkamak
7	Yüzeyleri Tazyikli Su Makinesiyle Yıkamak	Yüzeyleri cila makinesi ile yıkamak
		Yüzeyleri temizlik otomatı ile yıkamak
		Zeminleri püskürtme emme yöntemi ile yıkamak
		Yüzeyleri şampuanlama yöntemi ile yıkamak
		Yüzeyleri buharla yıkamak
8	Özel Alanların Temizliğini Yapmak	Saniter alanların temizliğini yapmak
		Spor alanlarının temizliğini yapmak
		Havuz ve çevre temizliği yapmak
		Yiyecek ve içecek alanlarının temizliğini yapmak
		Depo ve arşivlerin temizliğini yapmak

3.Temizlik İşletmelerinde Maliyet ve Gider Kavramları

İşletmelerin üretim yapmak ya da üretimde kullanmak için satın aldıkları mal ve hizmetlere harcadıkları kaynakların parasal tutarlarına maliyet denir. Başka bir ifadeyle, maliyet, mal ve hizmet üretiminde işletme tarafından yapılan çeşitli giderlerin toplamıdır. Gider ise; işletmelerin faaliyetlerini ve varlıklarını sürdürebilmeleri ve gelir elde edebilmeleri için belli bir dönemde kullandığı ve tükettiği girdilerin, yani mal ve hizmetlerin toplam parasal tutarıdır.

Çoğu zaman maliyet ve gider kavramları birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Maliyet tanımı, gider tanımına benzemektedir. İşletmeler, faaliyetlerini sürdürebilmek için bir takım giderlere katlanmak zorundadırlar. Bu giderlerin, üretilen mal veya hizmet ile ilgili olanları maliyet, diğerleri ise dönem giderlerini oluşturmaktadır.

4.Temizlik Maddeleri ve Ekipmanı

4.1. Temizlik Maddeleri ve Kullanımı

İnsanlar temizlik maddesi olarak ilk defa sudan yararlanmıştır. Daha sonra odun, kül ve kil gibi maddeler kullanmışlardır. Bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle temizlik maddeleri çok gelişmiş ve gelişmeye de devam etmektedir. Bileşimi ne olursa olsun maddenin temizleyici özelliği, yüzeydeki görülen ve görülmeyen kirleri gidermesine bağlıdır. Bu bakımdan iyi bir deterjanın hem iyi görünen bir temizlik yapması hem de geniş bir mikroorganizma sınıfına karşı etkili olabilmesi gerekir. Bir temizliğin uygun sonuç vermesi için, uygun seçilmiş temizlik maddelerine gereksinim vardır. Bu uygunluk genellikle, temizlik ürünlerinin yapısal kalitesi ile ilgilidir.

Başka bir ifadeyle, deterjanlar içerisinde bazı tamamlayıcı katkı maddeleri, temizlik ürününün daha etkili ve hijyenik olmasını sağlamaktadır.

Temizlik maddeleri ve çeşitleri ise ; su, sabun, sentetik deterjanlar, asitler, ağartıcılar, dezenfektanlar, mekanik temizleme tozu, cila, çamaşır sodası, kostik temizleyici, yumuşatıcılar, terebentin, amonyak, mavi ispirto ve sirke olarak sıralanabilir.

4.2. Temizlik Ekipman ve Makineleri

Temizlik hizmetleri yerine getirilirken kullanılan araç, gereç, ekipman ve makinelerinin bir kısmı insanların günlük yaşamlarında normal evlerde kullanıla geldiği gibi, bunlardan bir kısmı ise sektördeki verilecek temizlik hizmetleri için üretilmiş kendine özgü makine ve ekipmanlardan oluşmaktadır. Bu makine ve ekipmanların büyük bir kısmının normal evlerde kullanılma durumu söz konusu değildir. Aşağıda temizlik araç, gereç ve ekipmanları iki ayrı başlık halinde gösterilmiştir.

4.2.1. Başlıca Temizlik Araç ve Gereçleri

Temizlik sırasında bir çoğu bir arada kullanılan temizlik araçları, el süpürgesi, lastikli yer silme aleti, temizlik kovaları, süngerler, parlatma pedi, yıkama pedi, toz bezi, sprey şişeleri, lavabo pompası, koruyucu elbiseler, eldiven, fırçalar, merdiven ve tabure, spatulalar, cam silme aletleri, su çekeceği vb. olarak sıralanabilir.

4.2.2. Başlıca Temizlik Makineleri

Temizlik hizmetlerinde kullanılan ve bir çoğu elektrik ve motor gücüyle çalışan makinelerden belli başlıcaları şunlardır.

*Endüstriyel Tip Süpürücü Makineler; Ofis, fabrika, okul, oto kuaförleri, cami v.b. yerler için ıslak kuru süpürücü makinelerdir.

*Three Phase Yüksek Vakum Makineleri; Tekstil, deri, ilaç, metal ve ağaç işleme, un ve gıda fabrikalarında, dökümhanelerde, boya seramik, tuğla-kiremit üreten sektörlerde tozsuzlaştırma işlemlerinde kullanılmaktadır.

*Islak Kuru Süpürücü Makineler; Halı yıkama şirketleri, oto kuaförleri, oteller, mağazalar, halı kaplı büyük alanlar için kullanılan halı-koltuk yıkama makineleridir.

*Endüstriyel Tip Halı Yıkama Özellikli Süpürücüler; Fabrikalar, ofisler, oto kuaförleri, okullar v.b. yerlerde, hem kuru hem ıslak ve her türlü zeminde (halı, koltuk, mermer, parke, mozaik vb) sadece tozu değil, yapışmış kirleri kimyasallı su püskürtme özelliği ile temizleyen makinelerdir.

*Yükse Basınçlı Oto Yıkama Makineleri;

*Sert Zemin Ovma ve Cilalama Makineleri; Sert zeminlerin (mermer, pvc, mozaik vb.) temizlenmesi ve cila kaplanması, ayrıca halıların fırlama, ovalama ve temizlenmesi amacıyla kullanılır. Kullanım alanları fabrikalar, hastaneler, iş merkezleri, marketler, okullar ve otel gibi yerlerdir.

*Sert Zemin Temizleme Otomatı; Kimyasallı suyun sert zemin üzerine dağıtır, aynı anda fırçalama ve yüksek vakum gücüyle temizlik yapan makinelerdir. Fabrikalar, hastaneler, iş merkezleri, marketler, okullar, otel gibi yerlerde kullanılır.

III. BÖLÜM

ÖZEL TEMİZLİK İŞLETMELERİYLE İLGİLİ MEVZUAT

1. Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri

Asgarî işçilik incelemesi;

"5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı' başlıklı 17'inci maddesinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Başkan adına aşağıdaki rehberlik ve teftiş görevlerini yapar:

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak,

d) İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

……..

g) Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

…..

5510 sayılı kanunun 'Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi' başlıklı 59'uncu maddesinin ''Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür. Askerî işyerlerine ait sigorta işlemlerinin denetim ve kontrolü, askerî iş müfettişleri tarafından da yapılabilir.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, görevlerini yaparken tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar.

Bu Kanunun uygulanması bakımından, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen denetim, teftiş ve kontrol yetkisini de haizdir.

…..''

'Asgarî işçilik uygulaması ve uzlaşma' başlıklı 85'inci maddesinin ''İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır.

…..

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur.''

'Prim belgeleri ve işyeri kayıtları' başlıklı 86'ıncı maddesinin ''İşveren bir ay içinde 4'üncü ve 5'inci maddeye tâbi çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların;

a) Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını,

b)80'inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını,

c) Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,

gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındakiler için en geç Kurumca belirlenecek günün, diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, on beş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

…..

İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7'nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan geçici iş ilişkisi süresine ilişkin birinci fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir. İşveren, bu

maddeye göre tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir. İtiraz, takibi durdurur. İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde, 88'inci ve 89'uncu maddelerin prim borcuna ilişkin hükümleri uygulanır.

……''

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri' başlıklı 7'nci maddesinde:

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b)Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c)Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibariyle analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç)Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, sigortalıların ve genel sağlık sigortalılarının Sosyal Güvenlik mevzuatı kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak tüm kurum ve kuruluşlarda denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

d) İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

e)Gerektiğinde, iş kazası olayları ile meslek hastalığı incelemelerinde sorumluların tespitine yönelik olarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumları tespit etmek,

…….

ğ)Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

hükümlerine yer verilmiştir.

İlgili Yönetmeliğin 'Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları' başlıklı 13'üncü maddesinde Müfettişler Başkan adına;

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

…….

f)Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

g)Görevleriyle ilgili tüm resmi ve özel gerçek ve tüzel kişiler ile tüm kurum ve kuruluşlara ait her türlü kayıt ve

belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan her türlü kayıt ve belgeleri işyerinde veya teftişe elverişli gördüğü bir yerde teftiş etmek ve incelemek üzere istemek, bunlara ilişkin gerektiğinde tutanak düzenlemek,

ğ)İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptaması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak tespit etmek,

h)Görevleri sırasında gerekli gördükleri kimselerin, yazılı ifadelerine başvurmak,

ı)Görevlerinin yürütülmesi sırasında, sigortalıların hayatına, iş sağlığı ve güvenliğine, dinlenmesine ve çalışmasına uygun olup olmadığının tespitine yönelik olarak, işyerleri ve tüm eklentilerini her zaman görmek, araştırmak ve incelemek, işyerlerindeki iş sağlığı ve iş güvenliğine aykırı durumları saptamak,

i)İş kazaları, meslek hastalığı, hastalık ve diğer sigorta olaylarını araştırmak ve incelemek,

j)Programda yer almamakla birlikte çeşitli nedenlerle denetime alınan işyerlerinde, gerekli görülmesi halinde, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarının belirlenmesine yönelik önerisini Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirmek,

…….

p) Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma ile ilgili Başkan veya Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

görev ve yetkilerini haizdirler."

hükümleri ile düzenlenmiştir.

2. Özel Temizlik İşletmeleriyle İlgili Mevzuat

2.1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

01.01.2003 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Kamu İhale Kanunu, yürürlükten kaldırdığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kapsamı genişletmiş, Genel Bütçeli Daireler, Katma Bütçeli Daireler, Belediyeler ve İl Özel İdareleri dışında, Sosyal Güvenlik Kuruluşları ve fonlar dahil olmak üzere, kamu hukuku ve denetimine tabi, kamu kaynağı kullanan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamına almıştır.

Asgarî işçilik incelemeleri çerçevesinde Kanunun önemli gördüğümüz maddelerinden bir kısmı aynen, bir kısmı ise maddenin ilgili kısmı alınarak aşağıda gösterilmiştir.

Kanunun 2'nci maddesinde kapsamda olan idareler düzenlenmiştir. Kanunun 2'nci maddesine göre kapsamda olan idareler;

a)Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (mesleki kuruluş şeklinde

faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler.

b)Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

c)Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar ve vakıf yüksek öğrenim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.

d)(a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler.

e)4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların yapım ihaleleri'dir.

Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar " (e) bendinde belirtilen yapım ihaleleri hariç" ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışındadır.

Kanunun 4'üncü maddesinde tanımlara yer verilmiştir. Kanunun 4'üncü maddesine göre,

Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve

kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekupaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerini,

Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Danışman: danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

Yapım müteahhidi: Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı ve konsorsiyumları,

İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişileri,

Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

İdare: İhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları,

İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,

İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

Ön proje: Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak

hazırlanan plan, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi,

Kesin proje: Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elamanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi,

Uygulama projesi: Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi,

İhale: Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

Teklif: Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Pazarlık usulü: Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

Doğrudan temin: Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik

şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,

Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

ifade eder.

2.2. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

01.01.2003 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Kanun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esasların belirlenmesi amacıyla yayımlanmıştır.

2.3. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 53'üncü maddesine dayanılarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 04.03.2009 tarih ve 27159 sayılı Resmi Gazete de(mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2.4. Kamu İhale Genel Tebliği

Kamu ihale Genel Tebliği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasında karşılaşılan tereddütlere açıklık getirilmesi ve bu hususlarda taraflarca uyulması gerekli esasların belirlenmesi amacıyla, 4734 sayılı Kanunun 53'üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tebliğ, ihale öncesi işlemler, ihale dokümanının hazırlanması, ihale işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile sözleşmenin uygulanmasında ortaya

çıkan sorunları açıklık getirmek için idarelerce uyulması gereken hususları düzenlemektedir.

IV. BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

Asgarî İşçilik Tespit Yöntemleri;

A) Emsal-Benzer İşletmelerden Tespit Edilecek Bilgiler

B) Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgiler

C) Karinelerden Yararlanma

D) İşveren veya Sigortalıların Beyanları

E) İşyeri Kayıtlarından Tespit Edilen Bilgiler

F) Diğer Bilgiler'dir.

Genel olarak belirtilmekle birlikte, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde uygulanacak yöntemler yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp, denetim dönemi aylarının her biri için sayılan yada uygun olduğuna karar verilen yöntem/yöntemler kullanılabilmektedir.

Bağımlılık esasına dayalı çalıştırılan sigortalıların istihdam edilmesinde *"tescil ve çalışma süreleri"* ne dair kanuni düzenlemelere uyulmamasından kaynaklanan kayıtdışı istihdama yönelinmesi nedeniyle, özel temizlik işletmesi işyerlerinde esasları ve aşamaları aşağıda gösterilen yöntem ile asgarî işçilik incelemesi yapılacaktır.

Yöntemin esası; işyerinde ikmal edilen işin etüd edilmesi ve işin yürütüm şartlarının belirlenmesi suretiyle bildirilmesi gereken işçi/çalışma gün sayısına ulaşılmasıdır.

Yöntemin aşamalarını ise yöntemin esasını teşkil eden ve gerek duyulan tüm verilerin tespit edilmesi ve bilahare değerlendirmeye tabi tutulmaları oluşturmaktadır.

1. İnceleme Yönteminin Esası

Özel temizlik işletmeleri işyerlerinde asgarî işçilik incelemesi yapılırken, öncelikle işyerinde çalışanların tespitine yönelik incelemeler yapılmalıdır.

Bu kapsamda; (varsa) ihale makamlarından temin edilecek bilgiler Kurumumuz kayıtlarıyla karşılaştırılmalı, incelenen işyeri kayıt ve belgeleri ile çalışan bilgilerinin mutabakatı sağlanmalıdır.

Çalışan bilgilerinin tespitine müteakip işyeri tarafından yapılmış olan temizlik hizmet sözleşmeleri ve şartnameleri, işletmenin yıl içinde elde ettiği gelirler, yapılan işçilik giderleri, alt işverenlere yaptırılan temizlik işleri, dışarıda temin edilen hizmetler, benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün alınması gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle işyerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçilik tutarı tespit edilmelidir.

Özel temizlik işletmelerinin gerek ihale gerekse de sözleşme ile yerine getirdikleri temizlik hizmet sunumu işlerinin incelenmesinde izlenecek yol ve yönteme ilişkin usullere geçmeden önce, inceleme yöntem ve usullerine kaynaklık edecek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanunlar çerçevesinde yayımlanan Yönetmelik, Tebliğ gibi yasal düzenlemelerin yorumlanmasına ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir.

Belirtilen Kanunlar kapsama aldıkları Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, ihtiyaçlarının karşılanması için yapılacak ihalelerde uyacakları ilkeler, izleyecekler yol ve yöntemler ile düzenlenecek belge ve bilgileri emredici ve kesin olarak belirlemektedir. Bunun nedeni ise kamu hizmetlerinin temel amacının kamu yararı olması ve kamu yararı çerçevesinde yapılan ve/veya yapılacak hizmetin en düşük maliyetle ve en verimli şekilde elde edilmesi gerekliliğidir.

Bu gereklilik çerçevesinde, idareler yapacakları ihalelerde, kamu yararı çerçevesinde, ihtiyacın en az maliyetle ve en verimli bir şekilde karşılanmasını temin etmekle yükümlüdürler. 4734 sayılı Kanunun temel ilkeler başlıklı 5. maddesinde bu durum, "İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur." şeklinde belirtilmiştir.

Bu bağlamda, ilgili kanunlar uyarınca belirlenen ihale usulleri çerçevesinde, ihale komisyonu oluşturulmakta, ihtiyacın yaklaşık maliyeti ve fiyatı piyasada geçerli olan ücretler dikkate alınarak tespit edilmekte ve ihale işlem dosyası hazırlanarak işlem sonuçlandırılmaktadır.

Yapılan işlemlere bakıldığında konumuz asgarî işçilik özelinde, temizlik hizmetleri ihtiyaçlarının karşılanmasında, asgarî işçi ve çalışma gün sayısı ile ücretleri konusunda bir nevi asgarî işçilik miktarının belirlendiğini söyleyebiliriz.

Bu bakımdan özel temizlik işletmeleri asgarî işçilik incelemesinde, ilgili temizlik işletmesinin ihale ile yüklendiği işler esas alınmalı ve inceleme buna göre yönlendirilmedir.

2. İncelemenin Aşamaları

2.1. İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi

İşyeriyle ilgili incelemeye başlamadan önce tetkik edilecek işyeri dosyasından;

İşyerinin hangi tüzel kişi adına ve hangi tarihte Kuruma tescilinin sağlandığı, tescil tarihi itibariyle işyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı, sigortalılara ödenen asgarî-azami ücret bilgileri,

İşyeri sicil numarasının belirlenmesi, işyerinde yapılan işin niteliği ve yapılan işin işkolu koduna uygun olup olmadığı bilgisi,

İşyerinden yapılan bildirimler dikkate alınarak en son çalıştırılan sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarlarında Kuruma yapılan bildirimlerde yaşanan gelişme bilgileri,

İşyerinden herhangi bir şekilde bildirimlere ara verilip verilmediği, ara verilme süre ve neden bilgileri,

İşyerinde daha önce durum tespiti yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise çalıştırılan sigortalıların adı-soyadı, işe giriş tarihi, aldıkları ücret bilgileri,

İşyerinin nitelik ve niceliği (kapasitesi) hakkında mevcut bilgiler,

İşyeri adresinde ve/veya işverenliğinde değişiklik olup olmadığı, yeni adres ve işveren bilgilerinin işyeri dosyası kapağına işlenip işlenmediği bilgisi,

Eksik gün çalışması bulunan sigortalılar ile ilgili eksik gün bildirim formlarının düzenlenip düzenlenmediği,

tespit edilmelidir.

İşyeri dosyasından tespit edilen bilgilere "İşyeri Dosyası İnceleme Belgesi"nde (EK-1) yer verilecek, düzenlenen belge ise asgarî işçilik inceleme raporu ekine alınacaktır.

2.2. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması

Yerel denetim; 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) bendi kapsamındaki sigortalıların çalışma süreleri ve ücretleri ile işyerlerinin mevcut durumlarının tespiti amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından işyerlerinde yapılan denetime denir.

İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde işyerinde çalışanlar ile işyeri kapasitesi ve işyerinde kullanılan teknoloji bilgilerine ihtiyaç duyulması yada Kuruma bildirilen sigortalıların çalışmalarının fiili çalışma olgusuna dayanmadığı yönünde tereddütler hasıl olması hallerinde işyerinde yerel denetim yapılmalıdır.

Yapılacak yerel denetimler, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara bağlı kalmak suretiyle yapılacaktır.

2.3. İhale Konusu İşler İçin İhale Makamı Kurumlarla Yazışma Yapılması ve İlgili Bilgi/Belgelerin Temini

Kurum üniteleri ihale konusu işler ile ilgili olarak ilişiksizlik belgesi verilmesi sırasında ihale makamına, ihale

konusu işin niteliği, yer teslim, geçici ve kesin kabul, işin başlangıç ve bitiş tarihleri, ödenen hak edişler ve çalışan sigortalılar ile ilgili olarak da, puantaj kaydı tutulup tutulmadığı bilgisini içeren bir yazı ile bilgi istemektedir. Bundan sonra ihale konusu iş ile ilgili araştırma yapılarak, ihale konusu iş ile ilgili olarak eksik işçilik çıkmadığı takdirde ilişiksizlik belgesi verilmekte, eksik işçilik çıktığı takdirde ise 16/118 ve 16/318 sayılı genelgeler çerçevesinde, işverenin çıkan eksik işçilik karşılığı prim tutarını ödemesi ile ilişiksizlik belgesi verilebilmektedir.

Genellikle, ihale makamından gelen yazıda puantaj kaydı tutulmadığı bilgisine yer verilmekte, bu ise gerek ünitece yapılacak araştırma işlemi sırasında, gerekse müfettişler tarafından yapılan incelemelerde eksiklikler doğurmaktadır. Yukarıda bahsedildiği üzere, ihale işlemleri sırasında, idari ve teknik şartnameler, ihale dokümanı, sözleşmeler hazırlanmakta ve ihale ile ilgili yapılan bütün işlemler ve belgeler ihale işlem dosyasında birleştirilmektedir. İhale makamınca, çalıştırılacak personel sayısı, vasıfsız ve vasıflı personele ödenecek ücretlerin dikkate alınarak maliyet ve fiyat tespit yapması nedeniyle bu bilgiler ihale işlem dosyasında yer almaktadır.

Bu bağlamda işyeri dosyası incelemesi sırasında, işveren tarafından yüklenilen ihale konusu işlerin tespit edilmesi halinde, yüklenim konusu ihaleli işler ile ilgili olarak, ihale makamından ihale işlem dosyasının bir örneğinin istenilmesi gerekmektedir.

İhale makamı sıfatıyla ilgili kamu kurumunda bulunan ihale dokümanları rehber ekinde yer alan yazı şablonu örneğiyle istenilecektir(EK-2).

V.BÖLÜM

İŞYERİNE AİT KANUNÎ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

Bu bölümde, işverenler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan kayıt ve belgeler, kayıt ve belgelerin istenilmesi ve incelenmesi hususları açıklanacaktır.

1. Özel Temizlik İşletmelerinin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler

İşyerinin düzenlemek zorunda oldukları defterler, kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Defter Türü	Kanunî Zorunluluk Nedeni
Yevmiye Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Defteri Kebir	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Envanter Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde

İşyerinin düzenlemek zorunda oldukları zorunlu belgeler kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Belge Türü	Kanunî Zorunluluk Nedeni
Ücret Ödeme Bordrosu	VUK. 238.Mad./SSİY 112.Mad./İK.37.Mad.
İşçi Özlük Dosyaları	İş Kanunu 75.Madde
Puantaj Kayıtları	Sos.Sig.İşl.Yön. 109.Madde

Gelir Faturaları ve Sarf Evrakı	VUK. 229. ve 232.Madde
Gider Faturaları ve Sarf Evrakı	VUK. 229. ve 232.Madde
Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri	SSGSSK. 86.Madde
İşyeri ve İşe Giriş Bildirgeleri	SSGSSK. 8. ve 11.Madde
Muhtasar Beyannameler	GVK. 84.Madde
Bölge Çalışma İşçi Bildirim Listeleri	Sendikalar Kanunu 62. Madde
İhale İşlem Dosyası (İhale ve Ön Yeterlik Dokümanı, İdari Şartname, Teknik Şartname, Sözleşme, İşçilik Hesaplama Modülü ve Yaklaşık Maliyet Cetveli, Birim Fiyat Teklif Cetveli, İhale Onay Belgesi)	Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 11. 12.,13.,14.,15. ve 16.maddeler
Temizlik Hizmet Temin Sözleşmeleri ve Ekleri	-

2. Özel Temizlik İşletmeleri İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi

2.1. İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı

Özel temizlik işletmeleri işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi kapsamında, işin yürütüm şartlarını tespit etmek amacıyla inceleme dönemine ait her türlü kayıt ve belgenin incelenmesi esastır.

İşyeri kanunî kayıt ve belgeleri 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre düzenlenen "Kayıt ve Belge İncelemesi" konulu kayıt ibraz yazısıyla (EK-3) ya da incelemeyi yapacak Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi ile işveren/işveren vekili arasında karşılıklı imza atılmak suretiyle düzenlenecek "Kayıt ve Belge İsteme Bildirim Tutanağıyla" (EK-4) istenecektir.

2.2. İnceleme Döneminin Belirlenmesi

Asgarî işçilik incelemesi yapılacak temizlik işletmeleri Kamu Kurum ve Kuruluşlarından ihale ile yüklenimde bulunabilmektedirler. İhale konusu temizlik hizmeti yüklenicisi temizlik işletmelerinin, Kurumumuzda devamlı işyeri dosyası olmadığı ve her aldıkları ihalelerde, yeni bir işyeri dosyası tescil ettirdikleri takdirde, inceleme dönemi ihale konusu işin başlangıç ve bitiş tarihleridir.

Devamlı işyeri dosyası bulunan temizlik işletmeleri ise, ister ihale ile yüklenici olsun, ister özel sektöre temizlik hizmeti versin, ticari işlemlerin, faaliyet ve hesap sonuçlarının belirlendiği hesap dönemi çerçevesinde incelenmesi gerekmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 174'üncü maddesinde de defterler hesap dönemi itibariyle tutulacağı, kayıtların her hesap dönemi sonunda kapatılıp ve ertesi dönem başında yeniden açılacağı ve hesap döneminin normal olarak takvim yılı olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu bakımdan, Maliye Bakanlığınca 12'şer aylık özel hesap dönemlerine izin verilenler ile yeniden işe başlama veya işi bırakma hallerinde hesap dönemi içinde bir yıldan eksik olan faaliyet süreleri hariç olmak üzere, asgarî işçilik incelemesi yapılacak temizlik işletmesi işyeri kayıtlarının 01.01…../ 31.12. …. Dönemi incelenmesi gerekmektedir.

2.3. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

Özel temizlik işletmeleri işyerine ait kayıt ve belgelerin incelenmesi sonucunda saptanan hususlar için, mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara ve talimatlarına uygun Kayıt İnceleme Tutanakları ve ekleri düzenlenecektir.

İşyeri kayıtları usul yönünden incelenirken, öncelikle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bu Kanunun 107'nci maddesine dayanılarak yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin kayıt ve belge düzeni, bildirim ve belge verme vb. işverenin yükümlülüklerinin belirleyen maddeler çerçevesinde inceleme yapılmalıdır.

*5510 sayılı Kanunun 11., 83. ve 84'üncü maddeleri, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29. ve 35'inci maddeleri uyarınca, işveren tarafından, işyeri bildirgesinin yasal süresinde verilip verilmediği, işyerinin nakil, devir ve intikal işlemlerinin olup olmadığı, işkolu kodunun yapılan işe uygunluğu ile yasa kapsamına alındıktan sonra işkolu kodunda değişiklik olup olmadığı,

*5510 sayılı Kanunun 8. ve 9'uncu maddeleri, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11., 12., 13., 14., 15. ve 26'ncı maddeleri uyarınca, işveren tarafından çalışan sigortalıların işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin yasal süresinde Kuruma verilip verilmediği ve sigortalının kendisinin bildirim yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği ve işverenin bildirim tarihi itibariyle uyumlu olup olmadığı,

*5510 sayılı Kanunun 86'ncı maddesi, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 109'uncu maddesi uyarınca, işveren tarafından prim belgelerinin yasal süresinde verilip verilmediği

ve ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların bulunması halinde, nedenleri, belgelerin Kuruma verilip, verilmediği ve niteliklerinin tespiti, inceleme dönemi itibariyle işveren tarafından, 4857 sayılı İş Kanununun 7'nci maddesi çerçevesinde, başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere sigortalı görevlendirip görevlendirmediği, bununla ilgili sözleşme ve bildirimlerin tespiti,

*213 sayılı Vergi Usul Kanununun 220, 221, 222, 223, 224, 225, ve 226'ncı maddelerinde tasdike tabi defterler, tasdik zamanı, yenileme, makamı, şerhi, şekli ve defter tasdikine esas bordroda yer alması gereken hükümler yer almıştır. Belirtilen hükümler çerçevesinde, inceleme konusu defterin yasal süre için de tasdik edilip, edilmediği, tasdik tarih ve sayısı, tasdik makamı, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, sayfaların tek ve/veya çift tasdiki bilgileri ile kapanış kayıtlarının yapılıp, yapılmadığı, ilk ve son muhasebe işlem maddelerin tarih ve numaralarının tespiti,

*İnceleme döneminde, işyeri kayıtlarından tespit edilen ücret ödemelerinin niteliği ve Kuruma bildirimi yapılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları ve sigorta primine esas kazançlarının, işyeri kayıtlarından yapılan ücret ve çalışma gün sayıları tespitleri ile karşılaştırılması ve nedenlerinin tespiti, yapılmalıdır.

Tespit yapılırken, yevmiye defterinin incelenmesi sırasında 7/A seçeneğine göre kayıt tutan işletmelerin işçilik ücret ve giderlerinin izlendiği "740 Hizmet Üretim Maliyeti hesabı" ve bu hesabın yıl sonlarında toplamının sonuç hesaplarına aktarılmasını sağlayan "741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma" Hesabının "622 Satılan Hizmet Maliyeti

Hesabı" na aktarılan işçilik ücreti tutarlarının, "750 Araştırma Geliştirme Giderleri Hesabı", "760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı" ve "770 Genel Yönetim Giderleri Hesap" larının kendi yansıtma hesaplarıyla (751, 761, 771), "630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri" "631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri", "632 Genel Yönetim Giderleri" hesaplarına aktarılan işçilik ücreti tutarlarının ilgili hesaplardan incelenmesi, 7/B seçeneğine göre kayıt tutan işletmelerin işçilik ücret ve giderlerinin izlendiği "791 İşçi Ücret ve Giderleri", "792 Memur Ücret ve Giderleri", "793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler", "795 Vergi Resim ve Harçlar" hesaplarının incelenerek, "798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı" ve 799 Üretim Maliyeti Hesabı" na aktarılan tutarlarının ve bu hesapların, "622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı" "ile "630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri", "631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri, "632 Genel Yönetim Giderleri" hesaplarına aktarılan işçilik giderleri tutarları ile bu tutarlara karşılık gelebilecek, 100 Kasa, 102 Bankalar, 135 ve 335 Personele Borçlar, 195 ve 196 İş ve Personel Avansları, 360 ve 361 Ödenecek Vergi ve Fonlar ve Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri vb. hesaplarının karşılaştırılarak tespitinin yapılması yerinde olur.

İşçilik ücreti ödemeleri karşılığı düzenlenen ücret ödeme bordrolarının, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 112. ve 113'üncü madde hükümlerine uygun düzenlenip düzenlenmediğinin tespit edilmesi, her bir sigortalı için 4857 sayılı İş Kanunun 37'nci maddesi uyarınca düzenlenmesi gereken ücret hesap pusulalarının ve ilgili vergi dairesine verilen muhtasar beyannamelerin incelenmesi, gerek işyerinde yapılan yerel denetimde çalıştığı tespit edilen, gerekse ilgili kamu kuruluşundan alınan bilgi ve belgelerden çalıştığı tespit edilen sigortalılar ile Kuruma bildirimi yapılan çalışanlara

ödenen ücretlerin işyeri kayıtlarına işlenip işlenmediğinin tespiti edilmesi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 111'inci maddesi açısından geçersizlik hali olup olmadığının tespiti gerekmektedir.

VI.BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

Bu bölümde, özel temizlik işletmesi işyeri hakkında yapılan inceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgelerin sosyal güvenlik mevzuatı açısından değerlendirilmesine dair açıklamalar yer almaktadır.

1.Asgarî İşçilik Miktarı Tespiti Yönünden Hesap İncelemeleri

Usul yönünden işyeri kayıtları incelenirken, işverenin işyeri kayıtlarından tespit edilen işçilik bildirimleri tespit edilmekte ve Kuruma yaptığı bildirimleri ile karşılaştırılarak doğrulanmaktadır.

Asgarî işçilik incelemesinde ise yapılan bu bildirimlerin, yani işçilik giderlerinin, işletmenin faaliyet kapasitesi ve gelirlerine göre yerindeliği sorgulanmaktadır. Yukarıda belirtildiği üzere emek de, ticari faaliyette bulunan ve bunun sonucu mal veya hizmet üreten bir işletmenin kullandığı üretim faktörlerinden birisidir ve teknolojik gelişmeyi sabit varsayarsak, işletmenin faaliyeti ve geliri arttıkça bu gelirin elde edilmesinde kullanılan ve üretim faktörlerinden biri olan emeğin payının da artacağı tabidir.

Temizlik işletmelerinde de üretim, soyut bir kavram olan hizmettir. Dolayısıyla temizlik işletmelerinin belli başlı özellikleri, asgarî işçilik incelemeleri sırasında önem arz etmektedir. Temizlik hizmetleri emek yoğundur, hizmet üretilir, üretilen hizmet depolanamaz, üretilen hizmet

dayanıksızdır, iş gören devir hızı yüksektir, eğitilmiş personel sayısı çok düşüktür, ekipman ihtiyacı fazladır, üretim, işletme dışındaki farklı alanlarda gerçekleşir, dağınık mekânlarda yapılan işlerin yönetilmesi zordur, çok farklı müşteri gruplarına hizmet verilir, her iş için farklı ekiplere ihtiyaç vardır, part time çalışma fazladır.

Görüleceği üzere temizlik hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren temizlik işletmelerinin ana girdi kaynakları emek olup, yukarıda belirtilen özelliklerine bağlı olarak, reel piyasada yaptığımız araştırma çerçevesinde, işletme maliyetlerinin yaklaşık % 60'nı oluşturmaktadır. Bu oran rehberin birim işçilik başına gelir ve işçilik giderlerinin satış gelirine oranının tespiti ile örneklemenin verildiği bölümde somutlaştırılmıştır.

Bu bağlamda işyeri kayıtları incelenirken, işletmenin faaliyet gelirlerinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İşyeri kayıtlarından yevmiye defteri incelenirken, işletme kayıt düzeni açısından ister 7/A seçeneğini, ister 7/B seçeneğini seçsin, gelirlerin kaydedildiği hesap "600 Yurtiçi Satışlar" hesabıdır. Anılan hesaba kayıt yapılmasına esas belgeler ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 229. ve devamı maddelerinde düzenlenen fatura ve perakende satış fişleridir.

İnceleme dönemi itibariyle "600 Yurt İçi Satışlar" hesabına kayıt yapılmasına esas tüm fatura ve fişlerin incelenerek, temizlik hizmeti verilen sektörün niteliğine bağlı olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılan ihale konusu işler ve özel sektör ile özel şahıslara verilen temizlik hizmeti gelirleri biçiminde sınıflandırılmalı, kendi içerisinde de okul temizliği, hastane temizliği vb. gibi bölümlenerek tutarları belirlenmelidir.

Daha sonra verilen temizlik hizmetinin maliyetinin toplandığı “622 Satılan Hizmet Maliyeti” hesabının incelenerek, bu hesaba 7/A seçeneğini kullanan işletmelerde “741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı”, 7/B seçeneğini kullanan işletmelerde “799 Üretim Maliyeti Hesabı” ile aktarılan ve işçilik giderleri ile ilgili alt hesapların, “630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri”, “631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri, “632 Genel Yönetim Giderleri” hesapları ile ilgili olarak, 7/A seçeneğini kullanan işletmelerde “751 Araştırma Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı”, “761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı” ve “771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesap” larının, 7/B seçeneğini kullanan işletmelerde ise “798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabına” aktarılan işçilik giderleri tutarları ile toplam işçilik giderleri tutarının tespit edilmesi gerekmektedir.

İncelenen temizlik işletmesi, yerine getirdiği temizlik hizmetleri ile ilgili olarak hizmetin bir kısmını başka işletmelere gider faturası karşılığı yaptırmış olabileceğinden, verilen temizlik hizmetinin maliyetinin toplandığı “622 Satılan Hizmet Maliyeti” hesabı incelenirken, bu hesaba 7/A seçeneğini kullanan işletmelerde “741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı” nın alt hesabı olan 3 numaralı “Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler”, 7/B seçeneğini kullanan işletmelerde “798 Gider Çeşitleri Yansıtma” hesabına aktarılan “793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler” hesabının incelenerek, alt işverenlere ve geçici iş ilişkisi sonucu işletme de çalıştırılan, başka işletmelerin sigortalılarına yaptırılan temizlik hizmetleri giderleri toplam tutarının belirlenmesi gerekmektedir. Yine “622 Satılan Hizmet Maliyeti” hesabı incelenirken, bu hesaba 7/A seçeneğini kullanan işletmelerde “741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı” nın alt hesabı olan 4 numaralı “Çeşitli Giderler", 7/B seçeneğini kullanan işletmelerde “798

Gider Çeşitleri Yansıtma" hesabına aktarılan "794 Çeşitli Giderler " hesabının incelenerek, temizlik hizmetleri yerine getirilirken, kullanılan temizlik maddelerinin toplam tutarının belirlenmesi gerekmektedir.

Temizlik hizmetleri yerine getirilirken, kullanılan makine ve ekipmanlar ise yevmiye defterinde, "253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı" ında izlenmektedir. Bu hesap incelenerek, işletmenin sahip olduğu ve temizlik hizmetlerinde kullandığı makine ve ekipman tespit edilebilir. Ayrıca "254 Taşıtlar Hesabı" ve "255 Demirbaşlar" hesabı incelenerek, işletmenin sahip olduğu taşıma araçları, bunlardan servis olarak kullanılan olup olmadığı ve demirbaşlarının niteliği incelendiğinde, işletmenin kapasitesi ve kurumsallaşma düzeyi hakkında bilgiler elde edilebilir.

Görüleceği üzere, bir temizlik işletmesinin işyeri kayıtları incelenirken, usul yönünden inceleme sonucu tespit edilen hususlar ile asgarî işçilik incelemesinde kullanabileceğimiz, işletmenin yıl içinde elde ettiği gelirlerin tespit edilmesi ve sınıflandırılması, yapılan işçilik giderlerinin tespiti, alt işverenlere yaptırılan temizlik işleri, geçici iş ilişkisi sonucu işletmede sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığı ve/veya başka işletmeye gönderilip gönderilmediği ve bunlara yapılan ödemeler, temizlik hizmetleri yerine getirilirken kullanılan temizlik maddeleri miktar ve tutarının tespiti ve işletmenin sahip olduğu makine ve ekipmanın tespiti gerekmektedir.

Yapılan bu tespitler sonucu "Kayıt İnceleme Tutanağı" düzenlenirken bütün bu bilgilerin açık ve anlaşılır bir biçimde tutanağa alınması gerekmektedir. Özellikle işletmenin gelirleri tespit edilirken, gelire esas oluşturan fatura ve perakende satış fişlerinin tarih ve sayıları, KDV'siz tutarları, belgenin niteliği,

verilen temizlik hizmetinin niteliği, kimden alındığı gibi bilgilerin yanı sıra, deftere işleniş yevmiye işlem tarih ve madde numaralarının, oluşturulacak tablolarda (ve/veya tablo dışında bir şekilde tutanağa alınmasında) yer alması gerekmektedir.

Yine işçilik giderleri ve alt işverenlere yapılan ödemeler ve temizlik madde ve ekipmanlarının tespiti sonucu tutanağa alınacak bilgilerinde aynı şekilde yer alması gerekmektedir.

Genel olarak işyeri kayıtlarının incelenmesi sırasında yapılacak işlem ve tespitlerden bahsettikten sonra aşağıda Kamu Kurum ve Kuruluşlarından ihale ile yüklenimde bulunan ve Kurumumuzda devamlı işyeri dosyası olmayan işyerleri ile devamlı işyeri dosyası bulunan temizlik işletmelerinin işyeri kayıtlarının incelenmesi sırasında ve asgarî işçilik miktarının tespitinde yapılacak işlemler üç ayrı başlık halinde gösterilmiştir.

1.1.Kurumda Devamlı İşyeri Dosyası Bulunmayan İhale Konusu İşleri Yüklenen Temizlik İşletmeleri

Yukarıda ilgili İhale Kanunları çerçevesinde kapsama aldıkları Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması için yapılacak ihalelerde uyacakları ilkeler, izleyecekleri yol ve yöntemler ile düzenlenecek belge ve bilgileri emredici ve kesin olarak belirlediği belirtilmişti.

Bu bağlamda, ilgili kanunlar uyarınca belirlenen ihale usulleri çerçevesinde, ihale komisyonu oluşturulmakta, ihtiyacın yaklaşık maliyeti ve fiyatı sigortalı sayısı bazında piyasada geçerli olan ücretler dikkate alınarak tespit edilmekte, ihale ve ön yeterlik dokümanı, idari ve teknik şartname ile sözleşme düzenlenmekte bütün bunlar ihale işlem dosyası hazırlanarak bir dosya içinde birleştirilmektedir.

Bu bakımdan inceleme yapılırken ihale konusu iş için açtırılmış ve işlem gördüğü işyeri dosyası incelenirken yüklenim konusu temizlik hizmetleri işi ile ilgili bilgilerin alınması ve inceleme sırasında, işverende bulunması gereken ihale işlem dosyasının (idari ve teknik şartnameler, ihale ve ön yeterlik dokümanı, sözleşme v.b. belgeler) işveren tarafından ibraz edilmediği takdirde, ihale makamından bir yazı ile istenilmesi gerekmektedir.

İhale makamından gelen yazı ve eki belgeler çerçevesinde asgarî işçilik miktarının tespiti ise çalıştırılması ve/veya çalıştırılan sigortalı sayısı, çalışma gün sayıları ile bu sigortalılara ödenen ücretlerin, Kuruma yapılan sigortalı sayısı, sigortalı prim ödeme gün sayısı ve sigorta primleri esas kazançlar bildirimlerinin karşılaştırılması suretiyle tespiti gerekmektedir.

1.2.Devamlı İşyeri Dosyası Olan ve İhale Konusu İş Yüklenen Temizlik İşletmeleri

*Yüklenim konusu tüm işler ve nitelikleri belirlenmeli ve bu işlerle ilgili ihale makamlarına yazı yazılarak, ihale işlem dosyaları temin edilmelidir.

*Yüklenim konusu iş dışında, özel firma ve şahıslara yapılan işler ve nitelikleri belirlenmelidir.

*Yüklenim konusu işler için Kuruma bildirilmesi gereken sigortalı ve prim ödeme gün sayıları ile sigorta primine esas kazançların, ihale makamından gelen bilgi ve belgelerin tespitinden sonra, yıl içinde Kuruma yapılan sigortalı ve prim ödeme gün sayısı ve sigorta primine esas kazançların toplam tutarından düşülmeli ve işverenin özel firma ve şahıslara yaptığı temizlik işleri dolayısıyla Kuruma bildirdiği sigortalı ve

prim ödeme gün sayısı ile sigorta primine esas kazançlar tespit edilmelidir. İşyeri kayıtları incelenirken de, işletmenin yüklenim konusu işlerden elde ettiği gelirler ile işçilik giderleri ve temizlik maddeleri giderleri, yıl içinde gerçekleşen toplam gelir ile işçilik ve temizlik giderlerinden düşülmeli böylece, işletmenin özel firma ve şahıslara yaptığı temizlik hizmetlerinden elde ettiği gelirler ve yaptığı işçilik ve temizlik maddeleri giderleri tespit edilmelidir.

Bu belirlemelerden sonra, yüklenim konusu işler ile ilgili olarak ihale makamından gelecek bilgi ve belgeler çerçevesinde, yüklenim konusu ihaleli işin yerine getirilmesinde, işletmeye yapılan ödemeler ile çalıştırılan sigortalı sayısının oranlanarak, yapılan ödemeler içinde, işçilik giderleri oranının ve birim işçilik başına düşen gelirin tespit edilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, temizlik hizmetlerinde kullanılan temizlik maddelerinin, toplam gelire oranlanması ile gelir içindeki payı tespit edilmelidir.

Tespit edilecek oran ve birim işçilik başına düşen gelir, aynı zamanda, işletmenin özel firma ve şahıslara yaptığı aynı nitelikteki temizlik hizmetleri karşılığı elde ettiği gelirler çerçevesinde, Kuruma yaptığı bildirimlerin tespiti açısından kullanılacaktır.

Tespit edilen birim işçilik başına gelir, işletmenin özel firma ve özel şahıslara yaptığı temizlik hizmetleri başına elde ettiği gelire bölündüğünde sigortalı ve prim ödeme gün sayısı tespit edilecektir. Bundan sonra yapılacak işlem ise, bir günlük asgarî ücret ile sigortalı ve prim ödeme gün sayılarının çarpılıp, bildirilmesi gereken sigortalı ve gün sayıları ile sigorta prime esas kazançların bulunması ve işverenin bildirimleri ile karşılaştırılmasıdır. Burada Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama

Yönetmeliğinin isteklinin iş hacmini gösteren belgeler başlıklı 40'ıncı maddesi 7'nci fıkrası hükmünün hatırlatılmasında yarar vardır. Anılan fıkrada "Taahhüdü altındaki ve bitirdiği işlerin değerlendirilmesinde, işin Kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şartı aranır." Hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla, yüklenim konusu iş alan temizlik işletmeleri, özel sektör için yerine getirdiği temizlik hizmetleri için de sözleşme düzenlemek zorundadır. İncelemelerde bu hususun dikkate alınması yararlı ve yerinde olur.

1.3.Devamlı İşyeri Dosyası Olan ve Özel Firma ve Şahıslara Hizmet Veren Temizlik İşletmeleri

İnceleme konusu temizlik işletmesinin faaliyeti sadece özel firma ve şahıslara verilen temizlik hizmetlerinden oluşabilir. Bu durumda, incelemenin seyri açısından herhangi bir değişiklik olmayıp, yukarıda yapılan açıklamalar ışığında işyeri kayıtları incelenmelidir. Bu durumda, inceleme bittikten sonra, emsal iş ve işyeri anlamında, Kurum kayıtları üzerinde ikinci kez araştırma yapılarak, incelenen işletmenin yerine getirdiği temizlik hizmetlerinin sınıflandırılması sonucu ortaya çıkan temizlik hizmetleri bağlamında, inceleme dönemi içerisinde, yüklenim konusu işler yapan bir veya birkaç temizlik işletmesinin tespit edilerek, incelenen işletmenin temizlik hizmetleri faaliyetine karşılık gelen yüklenim konusu işlerin ve kuruma yaptığı işçilik bildirimlerinin tespiti gerekmektedir. Bundan sonra yapılacak işlem ise, tespit edilen yüklenim konusu işler ile ilgili olarak, ihale makamından ihale işlem dosyasının (ihale dokümanı ve ön yeterlik dokümanı, idari ve teknik şartnameler, yaklaşık maliyet hesap cetveli, düzenlenen sözleşme v.b. belgelerin) bir yazı ile temin edilmesi gerekmektedir.

İhale makamından gelen bilgi ve belgeler çerçevesinde **"2.4.5.2."** maddesindeki açıklamalar ışığında, yüklenim konusu ihaleli işin yerine getirilmesinde, yüklenim konusu hizmeti yerine getiren işletmeye yapılan ödemeler ile yüklenim konusu işi yerine getiren işletmenin kuruma bildirimleri çerçevesinde, çalıştırılan sigortalı sayısının oranlanarak, yapılan ödemeler içinde, işçilik giderleri oranının ve birim işçilik başına düşen gelirin tespit edilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, temizlik hizmetlerinde kullanılan temizlik maddelerinin, toplam gelire oranlanması ile gelir içindeki payı tespit edilmelidir.

Yüklenim konusu iş için tespit edilecek oran ve birim işçilik başına düşen gelir, inceleme konusu işletmenin özel firma ve şahıslara yaptığı aynı nitelikteki temizlik hizmetleri karşılığı elde ettiği gelirler çerçevesinde, Kuruma yaptığı bildirimlerin tespiti açısından kullanılacaktır.

Yüklenim konusu iş için tespit edilen birim işçilik başına gelir, inceleme konusu işletmenin özel firma ve özel şahıslara yaptığı temizlik hizmetleri karşılığı elde ettiği gelire bölündüğünde sigortalı ve prim ödeme gün sayısı tespit edilecektir. Bundan sonra yapılacak işlem ise, bir günlük asgarî ücret ile sigortalı ve prim ödeme gün sayılarının çarpılıp, bildirilmesi gereken sigortalı ve gün sayıları ile sigorta prime esas kazançların bulunması ve işverenin bildirimleri ile karşılaştırılmasıdır.

2. İnceleme İle İlgili Ortak Konular

İhale konusu işlerde, işverenin dışarıya yaptırmış olduğu malzemeli işçilik ve safi işçilik faturaları ile sigorta primine esas kazancın üst sınırı üzerinde ücret alan sigortalıların ücretlerinin aşan kısmı dikkate alınmaktadır.

Uygulamada, malzemeli işçilik faturaları, toplam hak edişten düşülmekte ve asgarî işçilik oranı uygulanarak, bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarı tespit edilmekte, safi işçilik tutarları ve ücretleri sigorta primine esas kazancın üzerinde olan sigortalıların ücretlerin aşan kısmı, Kuruma bildirilen sigorta prime esas kazanca dahil edilmekte ve bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarından düşülmektedir.

Özel firma ve şahıslara yapılan temizlik hizmetleri dolayısıyla, malzemeli işçilik, safi işçilik içeren gider faturaları ve ücretleri sigorta primine esas kazancın üzerinde olan sigortalıların üst sınırı aşan ücretleri de aynı şekilde dikkate alınmalıdır. Burada dikkate alınacak toplam gelir ise özel firma ve şahıslara yapılan hizmetler karşılığı elde edilen gelirin KDV'siz tutarıdır.

İncelenen temizlik işletmesinin alt yüklenicilere iş yaptırıp yaptırmadığı, geçici iş ilişkisi çerçevesinde, kendi işletmesinde sigortalı istihdam edip etmediği veya başka işverene geçici iş ilişkisi çerçevesinde çalışmak üzere sigortalı gönderip göndermediği tespit edilmelidir.

Yürürlükten kalkan 506 sayılı Kanunun 77. ve 78'inci maddelerinde, 5510 sayılı Kanunun 80. ve 82'nci maddelerinde prime esas kazançlar ile günlük kazanç sınırları düzenlenmiştir. İnceleme sırasında belirtilen madde hükümleri gereğince, günlük kazanç alt ve üst sınırları ile sigorta primine esas kazanca dahil olmayan ödemeler dikkate alınmalıdır.

Temizlik işletmeleri çok geniş bir alanda ve farklı sektörlere hizmet vermektedir. Temizlik hizmetlerinin ortak ve genel özelliği ise emek yoğun olmasıdır. Bu bağlamda, iş merkezi, alışveriş merkezi, okul, hastane genel temizliği, Kamu Kurumlarının temizlik hizmetleri, otel, özel dershane, özel

hastane genel temizliği aynı nitelikte düşünülmelidir. Bunun dışında teknik bilgi gerektiren klima havalandırma temizliği, makine ekipman temizliği, hastane ameliyathane malzemesi temizliği aynı nitelikte düşünülmelidir.

İşyeri kayıtları incelenirken, temizlik işletmesinin gelirlerinin sınıflandırılması aşamasında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılan yüklenim konusu işler ve özel sektöre yapılan işler olarak iki ayrı sınıflandırma yapılmalı bu iki sınıftan aynı nitelikte olan temizlik hizmetleri ayrıca sınıflandırılarak, incelenen temizlik işletmesinin yükleniminde olan veya Kurum kayıtlarının incelenmesi sonucu seçilen emsal iş ve işyerinin yerine getirdiği ihale konusu işler sonucu tespit edilen birim işçilik oranının, aynı nitelikte özel sektöre yapılan işler de dikkate alınmalıdır.

Sigortalıların aldıkları ücretler, çalışma süreleri, bildirimi yapılmayan gün ve kazançlarının olup olmadığı vb. bilgileri içeren ve incelemeye katkı sunacak şekilde ifadeleri örnekleme yoluyla alınmalıdır.

İşverenin de inceleme sırasında gelişecek konular çerçevesinde, yerine getirdiği temizlik hizmetleri, elde ettiği gelir, çalıştırdığı sigortalılar ile ilgili ifadesi alınmalıdır.

Buraya kadar inceleme sırasında yapılacak işlemler açıklanırken, işverenin işyeri kayıtlarını ibraz ettiği varsayımından hareket edilmiştir. İnceleme konusu temizlik işletmesi işvereni işyeri kayıtlarını ibraz etmediği takdirde, aşağıda belirtildiği şekilde inceleme yürütülerek sonuçlandırılmalıdır.

3. İncelenen Temizlik İşletmesi İşvereninin İşyeri Kayıtlarını İbraz Etmemesi Halinde Yapılacak İnceleme

İşveren işyeri kayıtlarını ibraz etmediği takdirde, incelemede izlenecek yol kısıtlı görülse de, incelemenin başlangıç aşamasında işyerinde yapılan yerel denetim sırasında elde edilen bilgiler ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde incelemenin yürütülmesi gerekmektedir.

Burada işyerinde yapılan yerel denetimin önemi ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar temizlik hizmetleri sektöründe yapılan işin kendine özgü niteliği itibariyle işin büyük bir kısmı, bu işlerin idare edildiği temizlik işletmesinin merkez bürosu dışında gerçekleşmesine rağmen, gerek işin yapıldığı yerde yapılacak yerel denetimler, gerekse işletmenin idari bürosunda yapılacak yerel denetimlerde, işverenin beyanının ayrıntılı bir şekilde alınması gerekmektedir.

Alınacak beyan, inceleme dönemi itibariyle hangi sektörlere ve ne kadar süre ile temizlik hizmeti verildiği bilgisini içermelidir. Bu beyan çerçevesinde verilen temizlik hizmetlerinin niteliği belirlenmelidir. Çünkü işverenin beyanı işyeri kayıtlarını ibraz etmediği takdirde, incelemeye yön verecek bir anlam ifade etmektedir.

Yukarıda, işyeri kayıtlarını ibraz eden işveren ile ilgili olarak asgarî işçilik miktarının tespiti için yapılması gereken işlemler üç ayrı başlık halinde gösterilmiş ve ihale konusu işlerin incelemeye kaynaklık ettiği belirtilmiştir.

İşyeri kayıtlarını ibraz etmeyen işveren ile ilgili olarak yapılacak asgarî işçilik miktarının tespitinde de bu yaklaşım

esas olacaktır. İnceleme ile ilgili olarak yapılacak işlemler aşağıda başlıklar halinde gösterilmiştir.

İşyerinde yapılan yerel denetimde işveren veya işveren vekilinin, inceleme dönemini kapsayan süre içerisinde ihale ile yüklenim konusu temizlik işlerinin olup olmadığı, yüklenim konusu temizlik işleri ile özel sektöre yapılan temizlik işlerinin hangi sektörlere verildiği sorulmalı ve inceleme dönemi itibariyle, inceleme konusu işletmece yerine getirilen temizlik hizmetlerinin niteliği belirlenmelidir. (okul temizliği, hastane temizliği, iş merkezi temizliği, dershane temizliği, köprü menfez temizliği, fabrika temizliği vb.)

İşyeri dosyası inceleme sırasında yüklenim konusu işleri yerine getirmesi halinde, belirtilen yüklenim konusu işler ile ilgili olarak, işverenin işyerinde yapılan yerel denetim sırasında alınan beyanı çerçevesinde yüklenim konusu işleri dışındaki temizlik işleri ile ilgili olarak Kurum kayıtlarında yapılacak inceleme çerçevesinde yüklenim konusu iş yüklenen emsal iş ve işyerlerinin tespit edilmesi ve tespit edilen yüklenim konusu işler ile ilgili olarak ihale makamından ihale işlem dosyaları istenilmelidir.

İşverenin inceleme dönemi itibariyle yıl içinde elde ettiği gelir, satılan hizmet maliyeti vb. gibi bilgilerin bilinmesine ihtiyaç vardır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 85'inci ve devamı maddelerinde, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 24'üncü ve devamı maddelerinde gelirin beyan dönemleri ve yıllık beyannameler ve usulleri düzenlenmiştir. Anılan maddeler çerçevesinde vergi mükellefleri, üç aylık dönemler itibariyle ve yılsonunda, tüm dönemi kapsayan yıllık beyanname vermektedirler. İlgili vergi dairelerine verilen beyannamelerin ekinde yer alan belgelerden biri de işletmenin

gelir tablosudur. Gelir Tablosu ise bir işletmenin yıl içinde gerçekleştirdiği brüt ve net satış gelirleri, satışların maliyeti, faaliyet giderleri, finansman giderleri dönem karı veya zararı vb. bilgilerin yer aldığı tablodur. Bu bağlamda işletmenin bağlı bulunduğu ilgili vergi dairesinden yıllık beyanname ve eki gelir tablosu ile yıllık bilançosu istenilmelidir.

Yapılacak bu işlemlerden sonra incelenen işletme ile ilgili, incelemede önemli olan yıllık geliri, faaliyet giderleri ve SGK' na bildirmiş olduğu işçilik giderleri ve ihale makamlarından gelen bilgiler çerçevesinde her iş için hesaplanan birim işçilik başına gelir elde edilmiş olur. Burada emsal yüklenim konusu iş veya işyeri bulunamayan işler ile ilgili olarak, Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen işçilik oranları esas alınmalıdır. (Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen oranların uygulanmasını gerektiren işler olması halinde, birim işçilik başına gelir yerine, o iş ile ilgili olarak, işçilik giderlerinin satış gelirlerine oranlanarak, satış geliri içindeki % oranı bulunmalı ve tüm oranların ortalaması alınmalıdır.) Bundan sonra yapılacak işlem ise, her temizlik işi için tespit edilen birim işçilik başına gelirin toplanarak ortalamanın alınması ve bulunan ortalama birim işçilik gelirinin, işletmenin yıllık satış gelirlerine oranlanması ve bulunan işçilik miktarının, işletmenin inceleme dönemi itibariyle Kurumu yaptığı bildirimlerle karşılaştırılmasıdır.

Aşağıda birim işçilik başına gelir ve/veya işçilik giderlerinin satış gelirleri içerisindeki oranının tespiti, örnek olarak seçilen bir ihale konusu temizlik işi anlamında örneklendirilmiştir.

4. Birim İşçilik Başına Gelir Ve İşçilik Giderlerinin Toplam Gelir İçindeki Payı İle İlgili Örnek

Örnek: Örnekte yüklenim konusu işler ile ilgili olarak, Kurumumuz İzmir Sağlık İşleri İl Müdürlüğünün 16.03.2007-17.03.2008 döneminde açık ihale usulü ile gerçekleştirdiği genel temizlik ve ilaçlama işi seçilmiştir.

İhale Makamı:SGK Sağlık İşleri İl Müdürlüğü (Devredilen)

Yüklenici: Özge Temizlik İnşaat Taahhüt ve Gıda Tabldot Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

İhale Dönemi:16.03.2007-17.03.2008 (365 gün-12 ay)

İşçilik Maliyeti (yol+yemek) : 417,667.20.-YTL

İlaçlama Giderleri: 9,000.00.- YTL

Malzeme Giderleri: 18,000.00.-YTL

Giyim Giderleri: 1,600.00.-YTL

Amortisman Bedeli: 2,000.00.-YTL

Sözleşme Giderleri: 13,747.57.-YTL

Firma Karı: 9,985.23.-YTL

İhale Bedeli: 472,000.00.-YTL

İşçi Sayısı:40 işçi

Yukarıda tespit edilen bilgiler, ihale kanunları çerçevesinde, ihale makamınca işçilik hesaplama modülü, yaklaşık maliyet hesap cetveli çerçevesinde belirlenen, ihale dokümanı, idari ve teknik şartnameler ile sözleşme de yer alan ve yüklenici tarafından kabul edilen, belgelerde açıkça ifade ve tespit edilen tutarlardır.

Buna göre, 40 işçi ile bir yıllık bir dönemde (365 gün) genel temizlik ve ilaçlama işi ile ilgili olarak, 472,000.00.-YTL hasılat elde edilecektir. Yıllık hasılatı, yıl gün sayısına böldüğümüzde, bir gün içerisinde 40 işçi ile elde edilecek günlük hasılatı tespit ederiz.

472,000.00.-YTL (Yıllık Gelir) : 365 (Yıl Gün Sayısı) = 1,293.15.-YTL 40 işçi ile bir günde elde edilecek günlük hasılat; 1,293.15.-YTL' dir. Bu tutarı işçi sayısına (40 işçi) böldüğümüzde bir işçi ile bir günde elde edilen yani birim işçilik başına geliri tespit ederiz.

1,293.15.-YTL (40 işçi ile elde edilen bir günlük hasılat) : 40 işçi = 32,32.-YTL bir işçi ile bir günde elde edilen bir günlük hasılat tespit edilir.

Bir günlük işçilik maliyeti ise aynı yöntemle şu şekildedir.

40 işçinin bir yıllık bir dönemde (365 gün) genel temizlik ve ilaçlama işi ile ilgili olarak toplam maliyeti; 417,667.20.-YTL'dir. Yıllık maliyeti, yıl gün sayısına böldüğümüzde, bir günlük hizmet karşılığı çalışan 40 işçinin günlük maliyetini tespit ederiz.

417,667.20.-YTL (40 İşçi İle Yıllık İşçilik Maliyeti) : 365 Gün (Yıllık Gün Sayısı) = 1,144.29.-YTL'dir. 40 işçinin bir günlük maliyeti 1,144,29.-YTL'dir. Bu tutarı işçi sayısına böldüğümüzde bir işçinin günlük maliyeti tespit edilir.

1,144.29.-YTL : 40 = 28,60.-YTL bir işçinin günlük maliyetidir.

Buraya kadar birim işçilik başına gelir ve birim işçilik başına maliyet tespit edilmiştir. Şimdi işçilik giderlerinin, toplam gelire oranı tespit edilecektir. Buna göre;

100 X 417,667.20.-YTL (Yıllık İşçilik Maliyeti) : 472,000.00.-YTL (Yıllık Gelir) = % 88 işçilik maliyetinin toplam gelire oranı % 88 olmaktadır.

Burada malzeme ve diğer giderler ile firma karının toplam gelir içindeki oranının bulunması yerinde olur. Diğer giderlerden hizmetin üretimine yönelik maliyet unsurlarının toplam gelire oranı;

9,000.00.-YTL (ilaçlama giderleri) + 18,000.00.-YTL (malzeme giderleri) + 1,600,00.-YTL (giyim giderleri) = 28,600.00.-YTL olmaktadır.

100 X 28,600.-00.-YTL : 472,000.00.-YTL = % 6 olmaktadır. Bu tutara diğer giderleri katarsak, 28,600.00.-YTL + 2,000.00.-YTL (amortisman bedeli) + 13,747.57.-YTL = 44,347.57.-YTL toplam giderlerdir. Toplam giderlerin yıllık gelire oranı ise;

100 X 44,347.57.-YTL : 472,000.00.-YTL = % 9,39 olmaktadır.

Yukarıda, reel piyasada yapılan araştırmada, işçilik maliyetinin yaklaşık maliyetin % 60 olduğunu ve malzeme giderlerinin yine yaklaşık maliyetin % 10' nu oluşturduğunu söylemiştik. Bizim yaptığımız inceleme de işçilik maliyeti dışındaki giderlerin oranı çok yakın belirlenmiştir ve yapılan tespitleri doğrulamaktadır. Her ne kadar işçilik giderlerinin, toplam gelirin içinde ki oranı % 88 gibi yüksek bir oran çıkması gerek firmanın kar oranının % 2 gibi çok düşük olması ve esas itibariyle temizlik hizmetleri sektörünün niteliğinin emek

yoğun olmasından kaynaklanmıştır. Böyle durumlarda, aynı yöntemle birim işçilik başına maliyet tespit edilerek uygulanabilir. Fakat birim işçilik başına gelirin uygulanması yerinde olur.

VII. BÖLÜM
RAPOR DÜZENLENMESİ

1. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu

Özel temizlik işletmeleri işyerinde işverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak yapılan asgarî işçilik tespitine ilişkin olarak asgarî işçilik inceleme raporu düzenlenecektir.

Asgarî işçilik inceleme raporu Başkanlığımız iç emir ve talimatlarında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

2. Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar

- İşyeri Dosyası İnceleme Bilgileri Tablosu (EK-1) düzenlenerek rapor ekine alınacaktır.

- İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tespitinde işyerinde çalıştığı tespit edilen ve 5510 sayılı kanunun (4/b) hükmü kapsamında sigortalı olan işveren şirket ortaklarının çalışmaları dikkate alınacaktır.

▪ İşyerinde yürütülen faaliyetlerin geçici veya sürekli olarak durdurulduğunun tespit edilmesi halinde; yapılacak incelemelerde mutlaka bu hususun göz önüne alınarak, çalışanların çalışma gün sayıları ve prime esas kazanç tutarları bu şekilde hesaplanacaktır.

▪ İşyerinin kapanması, devri veya intikali gibi durumlarda kıst çalışılan aylar, çalışılan gün sayısı kadar, çalışmanın tam olduğu her ay ise "30" tam gün olarak dikkate alınacaktır.

▪ İşin yürütümü için gerekli olduğu aylık olarak saptanan asgarî işçilik miktarının ilgili ayda Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarını aşan kısmı asgarî işçilik fark tahakkuk miktarını teşkil edecektir.

▪ İncelemesi yapılan ayda Kuruma bildirilen prime esas kazançlar toplamı, işin yürütümü için gerekli olduğu belirlenen asgarî işçilikten fazla ise, asgarî işçilik fark tahakkuku söz konusu olmayacaktır.

▪ Ödenen ücret, Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarından fazla ise, hesaplama işlemi Kuruma bildirilen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden yapılacaktır.

▪ İşyerinde asgarî işçilik incelemesi sonucu tespit edilen tahakkuklar ve/veya işyeri kayıtları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan bilgi/belgelere dayalı tespitlerden kaynaklı ek tahakkukların 5510 sayılı Kanunun hangi maddeleriyle (59, 85, 86'ncı maddeler) ilgili olduğu ay bazında raporda ayrıca belirtilecektir.

▪ Özel temizlik işletmesi işyeri asgarî işçilik incelemesi sonucu; iş mevzuatı, vergi mevzuatı yönüyle işlem

yapılmasının gerektirecek hususların tespiti halinde konunun bu yönüyle incelenmesine yönelik olarak ayrıca ilgili kamu kurumlarına intikali sağlanacaktır.

EKLER

EK-1

İŞYERİ DOSYASI İNCELEME BELGESİ			
1	İşyeri Unvanı	:	
2	İşverenin Adı-Soyadı	:	
3	İşyeri Adresi	:	
4	İşyeri Telefon ve Fax Numarası	:	
5	İşyeri (Tam) Sicil Numarası	:	
6	İşkolu Kodu İşin Niteliğine Uymuyorsa Önerilen İşkolu Kodu	:	
7	İşyerinin Yasa Kapsamına Alınış Tarihi	:	

8	İşyeri Bildirgesinde Yer Alan;		
	Sigortalı Sayısı		
	Asgari Ücret		
	Azami Ücret		

9	İşyeri Hakkında Varsa;		
		Adedi	Konusu
	Yakınma		
	İhbar		
	Şikayet		

10- İşyerinden Kuruma Yapılan Bildirimler;

Yıl/Ay	Sigortalı Sayısı	Gün Sayısı	SPEK Tutarları
20…../1			
/2			
/3			
/4			
/5			
/6			
/7			
/8			
/9			
/10			
/11			
/12			

11- İşyerinde Yapılan Durum Tespitlerinde Çalıştığı Saptanan Sigortalıların;

Sigorta Sicil No	Adı-Soyadı	İşe Giriş Tarihi	Aldığı Ücret

12- İşyerinde Varsa;

	Devir	Tasfiye	Terk	İntikal
Tarih				
Açıklama				

13	Bildirimlere Ara Verildiyse	Nedeni		
		Süresi		
14	Son Olarak Çalıştırılan Sigortalı Sayısı			
15	İşyerinin Adres Değişikliği Oldu İse Yeni Adresi			
16	İşveren Tüzel Kişiliğinde Değişiklik Varsa Yeni Hali			
17	Yapılmış Yerel Denetimlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı Yönünden varsa Görülen Eksiklikler			
18	İşyerinin Nitelik ve Niceliği Hakkında Bilgiler			

EK-1

19	**Diğer Bilgiler;**

……

Müfettiş

EK-2

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI :Sicil No/……
KONU :…….

İHALE MAKAMINA

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve …… adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği bünyenizde bulunan ihale konusu temizlik işine ait bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle bahse konu temizlik ihalesine ait belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde……..…… …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

7201 SAYILI KANUNA GÖRE

EK-3/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……..
KONU : Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

Sayın:

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz ..... sicil sayılı ....adresinde kurulu …….…….…… işyeri ile ilgili ..... dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

……
Müfettiş

Telefon : …….

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. **(X)** İhale konusu işler İşlem Dosyaları,
9. **(X)** Temizlik Hizmet Temin Sözleşmeleri ve Ekleri
10. **(X)**……..

NOT:

1-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
2-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
3-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere **……** adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
4-Müfettişinin görev adresi "**……**" dır.

GÖNDERILEN KSURET

7201 SAYILI KANUNA GÖRE

EK-3/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……..
KONU : Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

Sayın:

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz ..... sicil sayılı ....adresinde kurulu …….…….…… işyeri ile ilgili ..... dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

…….
Müfettiş

Telefon : …….

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. ☐ Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. ☐ Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. ☐ Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. ☐ Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. ☐ Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. ☐ Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. ☐ İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. ☐ İhale konusu işler İşlem Dosyaları,
9. ☐ Temizlik Hizmet Temin Sözleşmeleri ve Ekleri
10. ☐ ……..

NOT:

1-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
2-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
3-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere **……** adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
4-Müfettişinin görev adresi **"……"** dır.

KALDAK SÜRÜ

EK-4/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu…..... İl Müdürlüğünde ....……..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören, ……..... .....….....adresinde kurulu ……........ ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ... ……..'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde .... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

……..	**……..**
İşveren/İşveren Vekili	**Müfettiş**

ADRES :…….

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. **(X)** İhale konusu işler İşlem Dosyaları,
9. **(X)** Temizlik Hizmet Temin Sözleşmeleri ve Ekleri,
10. **(X)**……..

GÖNDERİLECEK SÜRET

EK-4/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu…..... İl Müdürlüğünde ....……..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören, …….....adresinde kurulu ……..... ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ... ……..'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde .... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

……..	**……..**
İşveren/İşveren Vekili	**Müfettiş**

ADRES :…….

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. ☐ Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. ☐ Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. ☐ Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. ☐ Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. ☐ Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. ☐ Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. ☐ İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. ☐ İhale konusu işler İşlem Dosyaları,
9. ☐ Temizlik Hizmet Temin Sözleşmeleri ve Ekleri,
10. ☐ ……..

KAÇAK SÜRÜ